

Conclusion : De l'innovation instrumentale à la recomposition de l'Etat

Pierre Lascoumes, Patrick Le Galès

DANS **GOUVERNER PAR LES INSTRUMENTS 2005** , PAGES 357 À 370
ÉDITIONS **PRESSES DE SCIENCES PO**

ISBN 9782724609493

DOI 10.3917/scpo.lasco.2005.01.0357

Date de mise en ligne : 01/04/2010

Article disponible en ligne à l'adresse

<https://shs.cairn.info/gouverner-par-les-instruments--9782724609492-page-357?lang=fr>



Découvrir le sommaire de ce numéro, suivre la revue par email, s'abonner...
Scannez ce QR Code pour accéder à la page de ce numéro sur Cairn.info.



Distribution électronique Cairn.info pour Presses de Sciences Po.

Vous avez l'autorisation de reproduire cet article dans les limites des conditions d'utilisation de Cairn.info ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Détails et conditions sur cairn.info/copyright.

Sauf dispositions légales contraires, les usages numériques à des fins pédagogiques des présentes ressources sont soumises à l'autorisation de l'Éditeur ou, le cas échéant, de l'organisme de gestion collective habilité à cet effet. Il en est ainsi notamment en France avec le CFC qui est l'organisme agréé en la matière.

DE L'INNOVATION INSTRUMENTALE À LA RECOMPOSITION DE L'ÉTAT

*Pierre LASCOUMES
Patrick LE GALÈS*

Les chapitres de cet ouvrage sont issus de recherches approfondies organisées autour des instruments de l'action publique et des processus d'instrumentation de l'action publique. Au-delà de la perspective « boîte à outils » des politiques publiques, nous avons voulu montrer le rôle des instruments comme révélateurs des changements de politiques publiques et comme analyseurs des transformations de l'État contemporain.

— L'innovation instrumentale

C'est le renouvellement constant des instruments d'action publique qui a le plus fréquemment retenu l'attention des observateurs. En dehors du domaine des technologies statistiques, peu de travaux se sont attachés à reconstituer sur le long terme la carrière des instruments, leur épaisseur historique et les débats qui ont accompagné leurs transformations. Ainsi, par exemple, rares sont les écrits sur les activités contractuelles ou conventionnelles qui se réfèrent à la thèse de Jean-François Sestier qui fait remonter à la Troisième République la reconnaissance des techniques conventionnelles, premier cadrage légitime des accords entre acteurs publics et privés qui s'appelaient alors les

« relations administratives subjectives¹ ». La nouveauté en ce domaine est donc toute relative, même si les modalités en ont bien évidemment été profondément transformées. Les travaux de Desmond King sur l'*affirmative action* constituent en cela une exception qui montre, sur le long terme, les valeurs sous-jacentes et les effets d'un outil à forte visibilité [King, 2000]. Il reconstitue précisément les origines et les controverses qui ont marqué la définition et l'adoption de cet instrument de lutte contre les discriminations. Il trace également le parcours et les adaptations de l'instrument en analysant la façon dont il a pu être progressivement intégré dans des politiques spécifiques allant de l'éducation à l'emploi privé, et cela malgré des débats incessants sur sa légitimité.

Faute de perspective diachronique, la « nouveauté » d'un instrument, ou du moins l'annonce qui est faite d'une innovation dans l'action publique, retient d'emblée l'attention des analystes. C'est sous cet angle d'ailleurs que nous avons nous-même saisi les politiques environnementales et urbaines [Bagnasco et Le Galès, 1997], comme des terrains propices à l'observation des innovations dans les moyens d'action, dynamiques qui s'expliquent essentiellement par la complexité et l'hétérogénéité des enjeux à traiter. Sur la base des travaux rassemblés dans cet ouvrage, on peut dire que chaque annonce d'une « nouveauté instrumentale » est en général accompagnée de trois grands types de justification :

- elle se veut d'abord un geste politique, c'est-à-dire qu'elle cherche à produire un effet symbolique d'autorité, de rupture avec des actions antérieures et de démonstration de la compétence des gouvernants ;
- elle traduit aussi une recherche d'efficacité. Plus précisément, la rupture énoncée se veut d'abord une solution à l'échec des instruments d'action antérieurs. Ces derniers sont invalidés soit parce qu'ils n'ont pas été mis en œuvre, soit parce qu'ils n'ont pas pu modifier les pratiques antérieures, soit parce qu'ils n'ont pas produit à terme les effets escomptés. Le changement dans les moyens d'action se veut donc rationnel, même s'il s'agit souvent d'un postulat non démontré ;
- la rationalité de l'innovation n'est pas seulement matérielle, elle est aussi axiologique, c'est-à-dire porteuse de valeurs dont l'introduction est censée renouveler ou enrichir l'action publique : la modernisation, la déréglementation et l'ouverture au marché, l'ouverture démocratique et la participation. Cela se traduit en général par l'entrée de nouveaux

1. Thèse de droit, Université de Lyon III, 1988.

acteurs dans la conduite des politiques : des spécialistes (statisticiens, experts divers) et parfois des profanes, comme dans tous les dispositifs consultatifs et participatifs.

L'innovation revendiquée ne doit, cependant, pas faire illusion et l'introduction de dispositifs fondamentalement nouveaux est rare. Les études de cet ouvrage fournissent à ce sujet des exemples significatifs. Ainsi, le recours aux standards (chap. 3), l'invention de l'ISE (indice synthétique d'exclusion – chap. 1) ou celle des CCT (*Compulsory Competitive Tendering*), des BVM (*Best Value for Money*) et des CPA (*Comprehensive Spending Assessment* – chap. 6) constituent à proprement parler des créations d'instrument. Mais, bien souvent, le changement annoncé repose en grande partie sur des glissements, des reconversions-adaptations, des recyclages d'instruments déjà mis à l'épreuve, voire usagés. La majorité des études relèvent de cette catégorie, soit parce qu'il s'agit d'instruments anciens reformatés peu à peu par les mobilisations des acteurs comme le RMS (« raisonnement en masse » – chap. 2), la planification urbaine par projet (chap. 5) ou la capitalisation (chap. 7), soit parce qu'il s'agit d'instruments traditionnels inclus ou associés à des dispositifs nouveaux qui constituent des configurations particulières de modalités d'intervention. Celles-ci sont d'ailleurs en grande partie des empilements plus difficiles à caractériser, ainsi les pilotes invisibles (chap. 4), les instruments de régulation financière bancaire (chap. 8) ou la méthode ouverte de coordination (chap. 9). Ces derniers cas relèvent sans doute de ce que Christopher Hood nomme les instruments de troisième génération, c'est-à-dire des méta-instruments se proposant d'opérer principalement une coordination entre des modalités d'intervention hétérogènes. Cette diversité de l'instrumentation incite à proposer un principe de classement qui différencie les instruments au-delà de leurs seules modalités techniques.

Toute analyse des instruments a du mal à échapper à la tentation de s'achever sur une typologie, il en existe d'ailleurs de nombreuses dans la littérature. Malgré les critiques qu'elles attirent, il nous a paru utile en conclusion de revenir sur une typologie inspirée de l'ouvrage classique de Christopher Hood, *The Tools of Government* [1986], qui constitue le point de référence des travaux contemporains sur les instruments. C'est le premier ouvrage à développer une perspective analytique rigoureuse et systématique qui s'inscrit, à l'époque, dans le débat sur la mise en œuvre des politiques publiques. L'auteur s'était donné un but à la fois ambitieux et limité : proposer une analyse systématique des instruments

à l'interface entre le gouvernement et les citoyens à partir de deux activités essentielles des gouvernements, la collecte et l'analyse d'information, la modification des comportements. De manière originale, il s'était appuyé sur l'étude des systèmes de contrôle développé par l'analyse cybernétique transférée dans le champ de l'action publique. Dans cette perspective, trois ensembles d'institutions de mécanismes sont présents dans tout système de contrôle : des moyens d'établir des normes et des objectifs, des moyens d'observation de l'état d'un système par rapport aux objectifs et, enfin, des moyens de correction pour faire évoluer le système par rapport aux objectifs définis. Hood identifie en outre quatre types de ressources centrales pour le gouvernement :

- modalité : la capacité des gouvernements à opérer au centre de toutes sortes de réseaux d'information ;
- autorité : définie en termes de coercition et de légitimité ;
- ressources financières ;
- organisation : capacité d'action directe.

Revenant sur son ouvrage vingt ans plus tard, l'auteur rappelle la robustesse de son modèle et les limites inhérentes à un cadre analytique très positiviste qui paraît aujourd'hui contestable. Analysant l'évolution de ce champ de recherche, il constate que les chercheurs sur l'action publique ont progressivement intégré l'analyse des instruments dans les schémas explicatifs comme variable intermédiaire, impliquée de différentes manières dans des relations de causalité.

Le point de départ de Hood demeure selon nous essentiel pour comprendre les transformations de l'action publique et présenter une typologie des instruments. Nous avons souligné dans l'introduction combien l'analyse des instruments révèle la transformation des modes de gouvernement/gouvernance et la restructuration de l'État. Dominique Lorrain dans son chapitre montre combien l'action collective, le mouvement et le changement dans les sociétés contemporaines sont, pour une large part, conditionnés, structurés par les instruments, souvent invisibles, de l'action publique. Le développement de systèmes sociotechniques, la généralisation des technologies de l'information et de la communication vont dans le sens du renforcement et de l'invention permanente d'instruments d'action publique.

Afin de préciser la place des instruments dans les technologies du gouvernement, nous proposons d'en différencier les formes et de distinguer cinq grands modèles. Cette typologie s'appuie en partie sur celle développée par Christopher Hood qui se fondait sur les ressources mobilisées par les autorités publiques (*modality, authority, pressure, institu-*

tion). Nous l'avons reformulée et complétée en tenant compte des types de rapport politique organisés par les instruments et des types de légitimité qu'ils supposent.

Type d'instrument	Type de rapport politique	Type de légitimité
Législatif et réglementaire	État tuteur du social	Imposition d'un intérêt général par des représentants mandatés élus ou des hauts fonctionnaires
Économique et fiscal	État producteur de richesse, État redistributeur	Recherche d'une utilité collective Efficacité sociale et économique
Conventionnel et incitatif	État mobilisateur	Recherche d'engagement direct
Informatif et Communicationnel	Démocratie du public	Explicitation des décisions et responsabilisation des acteurs
Normes et standards <i>Best practices</i>	Ajustements au sein de la société civile Mécanismes de concurrence	Mixte : scientifico-technique et démocratiquement négociée et/ou concurrence, pression des mécanismes de marché

Les instruments législatifs et réglementaires empruntent des formes légales routinisées qui constituent l'archétype de l'interventionnisme d'État. Cependant, celui-ci n'est pas homogène et beaucoup de travaux de sociologie du droit ont montré que ce type d'instrument de régulation comporte trois dimensions plus ou moins clairement articulées. Ils exercent d'abord une fonction symbolique car ils sont un attribut du pouvoir légitime et tirent leur force du respect de la procédure de décision qui les précède. Au-delà de cette manifestation éminente du pouvoir légitime, les actes législatifs et réglementaires ont aussi une fonction axiologique, ils énoncent des valeurs et des intérêts protégés par la puissance publique. Enfin, ils remplissent une fonction pragmatique d'orientation des comportements sociaux et d'organisation de systèmes de surveillance. La combinaison de ces trois fonctions s'effectue dans des proportions différentes et les exemples abondent de situations dans lesquelles la dimension symbolique prévaut sur l'organisation de moyens d'action. Mais l'émission de ces signes politiques

s'inscrit dans une volonté de pédagogie générale qui combine la nécessité de manifester une volonté et celle de cadrer des activités.

Les instruments économiques et fiscaux sont proches des instruments législatifs et réglementaires car ils empruntent le même parcours d'élaboration légale d'où il tire force et légitimité. Elle s'apprécie cependant en termes d'efficacité économique et sociale. Leur particularité est d'utiliser des techniques et des outils monétaires, soit pour prélever des ressources destinées à être redistribuées (impôts, taxes), soit pour orienter les comportements des acteurs (subventions, déduction de charges). Ce type d'instrument doit également être mis en relation avec des conceptions spécifiques de l'État qui se retrouvent aussi bien dans les types d'impôt (ISF, CSG, fiscalité des produits financiers) que dans le recours à des techniques comme la réduction des déficits ou les indicateurs de convergence européens.

Les trois autres types d'instrument relèvent de ce que l'on qualifie par facilité de « nouveaux » instruments d'action publique. Ils ont en commun de proposer des formes de régulation publique moins dirigistes, c'est-à-dire qui prennent en compte les critiques récurrentes adressées aux instruments de type « *command and control* ». Dans ce sens, ils se proposent d'organiser des rapports politiques différents, basés sur la communication et la concertation, et renouvellent aussi les fondements de la légitimité.

Aujourd'hui, « gouverner par contrat » est devenu une injonction générale comme si le recours à de tels instruments constituait *a priori* le choix d'une démarche juste et validée. En fait, cette justification s'effectue sur un double registre. Tout d'abord, la généralisation de ce mode d'intervention s'est faite dans un contexte de forte critique de la bureaucratie, de sa lourdeur, de son caractère abstrait et déresponsabilisant. Ensuite, la critique portait sur la rigidité des règles législatives et réglementaires et sur les impasses de leur universalité. Dans des sociétés en mobilité croissante et animées par des secteurs et sous-secteurs en quête d'autonomie normative constante, seuls des instruments participatifs étaient censés pouvoir fournir des modes de régulation adéquats. Le cadre conventionnel et les formes incitatives qui y sont liées présupposent un État en retrait de ses fonctions traditionnelles, renonçant à son pouvoir de contrainte et s'engageant dans des modes d'échange d'apparence contractuelle [Lascoumes et Valluy, 1996]. Apparence, parce les questions centrales d'autonomie des volontés, de réciprocité des prestations et de sanction du non-respect des engagements sont rarement prises en compte. L'État dirigiste est dès lors censé faire place

à un État animateur ou coordonnateur, non-interventionniste et menant principalement des actions de mobilisation, d'intégration et de mise en cohérence. Les travaux réalisés depuis en ce domaine s'accordent pour considérer que la légitimité principale de ce type d'instrument provient davantage de l'image moderniste et surtout libérale de l'action publique dont il est porteur que de leur efficacité réelle qui est d'ailleurs rarement évaluée [Gaudin, 1999].

Les instruments communicationnels et informatifs s'inscrivent dans le développement de ce que l'on nomme en général la « démocratie du public » ou « de l'opinion », c'est-à-dire d'un espace public relativement autonome par rapport à la sphère politique traditionnelle basée sur la représentation. Depuis les années 1970, un changement décisif est intervenu : les droits d'accès des citoyens à des informations détenues par l'autorité publique ont été développés en obligations, pour l'autorité publique, d'informer les citoyens (*mandatory disclosure*) [Barbach et Kagan, 1992]. On retrouve également une conception spécifique du politique dans le recours croissant aux instruments d'information et de communication qui correspondent aux situations dans lesquelles sont instituées des obligations d'information ou de communication [Lascoumes, 2001].

Les normes et standards organisent des rapports de pouvoir spécifiques au sein de la société civile entre acteurs économiques (concurrence-concentration) et entre acteurs économiques et ONG (consommateurs, environnementalistes, etc.). Ils reposent sur une légitimité mixte qui combine une rationalité scientifique et technique contribuant à en neutraliser la signification politique avec une rationalité démocratique basée sur leur élaboration négociée et les démarches coopératives qu'ils induisent. Ils peuvent également permettre l'imposition d'objectifs, de mécanismes de concurrence et exercer une coercition forte [Olsham, 1993 ; Brunsson, 2001].

— Apports de l'approche en termes d'instrument

Il faut le dire explicitement, pour nous, l'approche en termes d'instrument inaugure une démarche de recherche, c'est-à-dire une focalisation sur une dimension qui permet d'envisager aussi bien l'historicité de l'instrument, que ses contenus cognitifs et normatifs, les réseaux d'acteurs qu'il tisse (qui l'enrichissent de leurs usages et de leurs

critiques) et les effets qu'il produit. Autant dire que tout n'est pas dans l'instrument et que les investigations ne doivent pas se fixer uniquement sur lui. Nous ne prétendons bien évidemment pas promouvoir une quelconque *School of Instrumental Studies* ou une *Tools Policies Theory*. Certes, il n'existe pas d'action publique sans instrumentation, mais c'est précisément cette activité que nous voulons faire sortir de l'implicite en la prenant un moment au sérieux. L'intérêt d'une approche en termes d'instruments est donc de compléter les regards classiques sur l'organisation, les jeux d'acteurs, la croyance et les représentations qui dominent aujourd'hui largement l'analyse de l'action publique. Elle permet de poser d'autres questions et d'intégrer de façon renouvelée les interrogations traditionnelles. Listons les plus fréquentes :

– *L'instrument est un efficace traceur de changements.* Les études regroupées dans la deuxième partie de l'ouvrage privilégient cet angle. La démonstration de Bruno Palier, particulièrement significative, montre comment les instruments de financement ont été pendant longtemps les vecteurs d'immobilisme d'une politique, avant de devenir par touche successive vecteurs de changement. C'est essentiellement l'invalidation des instruments anciens qui est porteuse des transformations, beaucoup plus que la promotion de nouveaux objectifs. Ce traceur ne présume en rien des relations de causalité. La comparaison franco-italienne d'Olivier Butzbach et d'Emiliano Grossman souligne également, dans le cas de deux dynamiques inversées, comment l'entrée par les instruments permet d'expliquer le changement et de préciser le type de changement intervenu.

– *La traque des instruments et de leurs effets est également utile pour démonter les apparences.* Elle permet de rompre avec l'illusion des changements de surface. Sur ce point, la contribution la plus explicite est celle de Patrick Le Galès, lorsqu'il montre à quel point les jeux successifs de substitution des instruments de financement des collectivités locales en Grande-Bretagne ont permis de maintenir (et en partie de dissimuler) une politique constante de restriction budgétaire. On est alors dans le « tout changer pour que rien ne change », et cette manipulation rapide des instruments révèle un bonneteau gouvernemental bien assumé. Les instruments, en tant qu'institutions ont des effets de longue durée. Dominique Lorrain en fait l'un des points d'entrée de son analyse « du désarroi du politique » car ces structurations de long terme offrent peu de prise aux politiques qui s'intéressent modérément aux implications de la mise en œuvre. Ces dynamiques de changements incessants et de structuration croissante de l'action publique par différents types

d'instruments, dont les normes, les outils statistiques, les indicateurs et les standards, sont sans doute les points essentiels pour comprendre les divergences entre *policy* et *politics*.

– *S'attacher aux instruments ne signifie pas pour autant être indifférent aux significations dont ils sont porteurs et, en particulier, à leur portée politique.* Mais celle-ci n'est pas toujours là où on la situe habituellement. En dehors du volontarisme politique et des discours de légitimation des décisions, lorsque l'on prend en compte la matérialité des dispositifs et leurs contenus idéologiques, des dimensions cachées peuvent apparaître. Comme nous l'avons indiqué plus haut, les instruments sont en général promus au nom de leur neutralité technique et de leur efficacité supposée. Situer à ce niveau les débats, c'est souvent faire œuvre de dépolitisation... apparente. Les contributions d'Olivier Borraz sur les standards, de Philippe Estèbe sur l'ISE ou de Renaud Dehousse sur la MOC montrent parfaitement qu'au-delà de la légitimité technique de l'instrument pointent les enjeux politiques. Soit parce qu'il s'agit de déléguer le contrôle de la puissance normative à des acteurs privés, soit parce que le dépassement des enjeux politiques (temps 1) redonne une place centrale aux acteurs étatiques qui maîtrisent l'instrument (temps 2), soit, enfin, parce que le déplacement vers un niveau supérieur de coordination permet de réduire des conflits majeurs entre acteurs.

– *Enfin, suivre le fil gris, apparemment austère, des instruments, c'est aussi se donner les moyens de réfléchir à la question des automatismes* qui, plus que des routines, correspondent à ce que l'analyse de la *path dependency* révèle de l'importance décisive des choix antérieurs sur les possibilités de choix dans le présent. Dominique Lorrain donne des exemples significatifs, tout comme Philippe Estèbe sur les quartiers de la politique de la ville. La contribution de Philippe Bezes montre comment un « simple » artefact statistique, longtemps contesté, a fini par s'imposer comme technique centrale dans les actions de modernisation de l'État. L'automatisme du fonctionnement de l'instrument a fini par être accepté et intégré dans le pilotage politique. Ce type de démonstration contribue bien sûr à la compréhension des situations récurrentes, dans l'action publique, de résistance au changement, mais il doit aussi nous sensibiliser à la question du degré de visibilité/invisibilité des techniques de gouvernement. Les instruments invisibles ou très discrets seraient-ils les pilotes les plus performants de l'action publique et, peut-être, les outils favoris des gouvernants ? C'est d'ailleurs la thèse que soutient R. Kent Weaver dans son ouvrage *Automatic government*. Il insiste sur la multiplication des « gachettes » (*triggers*), c'est-à-dire des

indicateurs déclencheurs d'action qui participent au mouvement de rationalisation de l'art de gouverner, en dépolitisant les processus de *policy-making*, en réduisant les routines et en contournant les coûts des controverses idéologiques.

— L'État recomposé par les techniques

L'analyse des politiques publiques a aussi pour objet de penser la transformation de l'État, les modes de domination et le gouvernement. Les différents chapitres contribuent selon nous à ce débat à partir de notre entrée « instrument ».

Dans l'ouvrage, *The Nation State In Question*, G. John Ikenberry caractérise ainsi la transformation de l'État : « La première moitié du xx^e siècle était celle des États forts qui pouvaient mobiliser l'ensemble de la société pour la guerre ou pour l'industrialisation [...]. [Désormais], les États ont besoin d'être plus flexibles afin de travailler efficacement avec des groupes sociaux et des organisations. Implicitement, cette conclusion se révèle paradoxale : les États qui limitent le pouvoir coercitif du gouvernement, *via* un consensus normatif ou *via* des règles légales et constitutionnelles, renforcent de fait la capacité des leaders politiques à travailler avec et au travers de la société pour mobiliser des ressources et résoudre des problèmes. [...] Le pouvoir de L'État a alors pour origine cette capacité à mobiliser et à diriger le capital social et les ressources de son peuple. » [Paul, Ikenberry et Hall, 2003, p. 353.]

Cette citation pose bien la question des instruments de l'État. Une partie de nos auteurs souligne cette évolution historique de multiplication des instruments, d'encadrement de la société par des technologies de pouvoir. Il serait possible d'adhérer aux thèses de transformation de l'État en un État propulsif [Morand, 1991], un État mobilisateur de groupes et d'organisations relativement autonomes, un État arbitre ou animateur [Donzelot et Estèbe, 1994]. Une partie des chapitres de cet ouvrage souligne l'abandon des instruments les plus contraignants, législatifs et fiscaux ou réglementaires, au profit des trois autres types de notre tableau : les instruments conventionnels et incitatifs, informatifs et communicationnels, ou bien les normes et standards. Ces instruments paraissent favoriser un déclin de la régulation politique exercée en termes de contrainte au profit de l'information et de la négociation.

Le risque souvent évoqué des travaux sur les instruments, ou plus généralement sur les institutions, provient de la mise à l'écart des varia-

bles politiques. Dans de nombreux cas, celles-ci jouent un rôle marginal dans l'action publique. Dans ceux que nous avons étudiés, l'adoption d'un instrument peut certes euphémiser ou marginaliser le politique, mais elle entraîne cependant souvent un déplacement du clivage politique. Plusieurs auteurs de cet ouvrage montrent, parfois en creux, le rôle des instruments dans des dynamiques de dépolitisation. L'instrument discret analysé par Philippe Bezes sur une moyenne période donne peu prise à des stratégies politiques partisans. Le monde des normes et des standards qu'explore Olivier Borraz illustre la marginalisation de la régulation proprement politique. Dominique Lorrain, à travers ses exemples, met l'accent sur le « désarroi » du politique qui ne se saisit pas des enjeux de mise en œuvre de long terme et dont les marges de manœuvre sont de plus en plus limitées par la prégnance de systèmes socio-techniques. Dans un registre différent, Renaud Dehousse montre comment l'introduction de la méthode ouverte de coordination dans le contexte européen tient lieu de politique et ne compense pas l'absence de dynamique politique. Généralisant à partir de ces contributions et d'autres travaux, on pourrait défendre la thèse classique des sociétés complexes, de sous-systèmes qui génèrent leur propre dynamique, du développement d'instruments de gouvernement qui visent à ne pas poser de problèmes au gouvernement. R. Kent Weaver [1989] a par exemple mis en évidence le développement d'instruments de gouvernement qui se déclenchent automatiquement en fonction d'indicateurs définis à l'avance (par exemple, pour des coupes budgétaires) afin de ne pas engager la responsabilité des gouvernants. Ce constat est d'ailleurs affiché comme but politique dans une partie de la doctrine du *New Public Management*. L'introduction systématique d'indicateurs de performance, d'instruments discrets, de normes et standards, de systèmes techniques va dans le sens de la technicisation et de la dépolitisation de l'action publique. Les élus sont d'ailleurs souvent partie prenante de ces processus et l'on peut s'interroger sur la politique qui se dissimule derrière le choix d'instruments dépolitisés. Weaver et Hood ont mis l'accent sur les dynamiques de séparation, de discussion et de choix d'instruments, par exemple de normes ou de standards, d'une part, des instruments de mesure et de correction, d'autre part, qui relèvent de la mise en œuvre. Ces auteurs suggèrent que ces séparations sont voulues et procèdent d'un principe devenu central pour toute action politique : *blame avoidance*, éviter de porter le chapeau [Weaver, 1986]. Dans des sociétés complexes et peu contrôlables, où chaque incident peut être crucial pour l'opinion, les politiques auraient choisi de se

protéger avant tout, de prévenir les mobilisations contre leurs décisions, d'éviter d'assumer la responsabilité de dynamiques complexes de mise en œuvre. Dans ce cas, le développement des instruments dépolitisés et la marginalisation de la régulation ne seraient pas dus à des dynamiques de technicisation de l'action mais à des choix politiques délibérés de mise à l'écart des variables politiques par les élus eux-mêmes.

Ce constat mérite malgré tout plus que des nuances. La restructuration de l'État est un processus en cours [Cassese et Wright, 1996]. Si les instruments décrits précédemment se généralisent, on aurait tort d'y voir la preuve du déclin de l'État, de son pouvoir de coercition, de sa capacité à orienter les comportements. Les chapitres de Philippe Estèbe, Philippe Bezes ou Patrick Le Galès mettent en évidence les instruments qui permettent à l'État d'exercer son contrôle, de contraindre, de modifier les comportements. Le choix d'un instrument par des représentants de l'État produit sur le moyen terme des effets structurants et contraignants qui réaffirment la capacité de l'État à imposer les règles du jeu de la négociation salariale ou d'imposer les catégories qui vont structurer la politique publique comme dans le cas de la politique de la ville. Lorsque des gouvernants imposent un instrument, ils le font en espérant renforcer leur pouvoir au sein des nouvelles institutions... même si, souvent, d'autres acteurs parviennent à utiliser les instruments de manière créatrice et à leur profit. Dans le cas britannique, la multiplication des instruments d'audit, de certification ou d'inspection est aux antipodes des représentations de la gouvernance négociée avec des réseaux. Ces instruments, qui vont dans le sens de ce que les auteurs anglo-saxons appellent *regulatory state* [Moran, 2003], à savoir un mélange de régulations et de réglementations, se révèlent de puissants instruments de contrainte qui modifient en profondeur le comportement des acteurs. Ces derniers agissent en fonction de paramètres fluctuants, incertains, qui évoluent dans le temps mais qui les poussent dans un sens unique, celui de l'efficacité économique et de la réduction des coûts. Le système de contrôle et d'incitation mis en place rend leur comportement de plus en plus prévisible, ce qui accroît en retour la capacité de contrôle des gouvernants. La définition d'un cadre rigide d'action publique a eu essentiellement pour objet l'introduction de mécanismes de marché ou de quasi-marché qui ont progressivement transformé, et maîtrisé, le comportement des acteurs. Certains instruments comme les indicateurs, le *benchmarking* et les *best practices*, qui sont souvent présentés comme visant essentiellement la collecte d'infor-

mation et la comparaison, peuvent se révéler, dans certains cas, de puissants instruments de contrainte contrôlés par l'État.

Deux traits de l'État en restructuration se dégagent donc de nos travaux sur les instruments : l'État mobilisateur de la gouvernance négociée et l'État régulateur, surveillant et contrôleur. L'État n'a pas dit son dernier mot, le chantier de recherche sur les instruments peut nous permettre de comprendre certains éléments de sa restructuration.

BIBLIOGRAPHIE

- BAGNASCO (A.) et LE GALÈS (P.) (dir.), *Villes en Europe*, Paris, La Découverte, 1997.
- BARBACH (E.) et KAGAN (R. A.), « Mandatory Disclosure », *Going by the Book, the Problem of Regulatory Unreasonableness*, Philadelphie (Pa.), Temple University Press, 1992, p. 243-269.
- BRUNSSON (N.) et JACOBSON (B.), *A World of Standards*, Oxford, Oxford University Press, 2001.
- CASSESE (S.) et WRIGHT (V.) (dir.), *La Recomposition de l'État en Europe*, Paris, La Découverte 1996.
- DONZELOT (J.) et ESTÈBE (P.), *L'État animateur*, Paris, Esprit, 1994.
- GAUDIN (J.-P.), *Gouverner par contrat. L'action publique en question*, Paris, Presses de Sciences Po, 1999.
- HOOD (C.), *The Tools of Government*, Chatham, Chatham House, 1986.
- KING (D.), *Making Americans : Immigration, Race, and The Origins of The Diverse Democracy*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2000.
- KING (D.), « The American State and Social Engineering : Policy Instruments in Affirmative Action », à paraître.
- LASCOUMES (P.), *L'Écopouvoir, environnements et politiques*, Paris, La Découverte, 1996.
- LASCOUMES (P.) et Valluy (J.), « Les activités publiques conventionnelles : un nouvel instrument de politique publique ? L'exemple de l'environnement industriel », *Sociologie du travail*, 4, 1996, p. 551-573.
- LASCOUMES (P.), « L'obligation d'informer et de débattre ; une mise en public des données de l'action publique », dans J. GERSTLÉ (dir.), *Les Effets d'information en politique*, Paris, L'Harmattan, 2001, p. 303-321.
- MORAN (M.), *The British Regulatory State : High Modernism and Hyper Innovation*, Oxford, Oxford University Press, 2003.
- MORAND (C. A.), *L'État propulsif. Contribution à l'étude des instruments d'action de l'État*, Paris, Publisud, 1991.
- OLSHAM (M. A.), « Standarts Making Organizations and the Rationalization of American Life », *Sociological Quarterly*, 34 (2), 1993, p. 319-335.
- PAUL (T. V.), IKENBERRY (G. J.) et HALL (J. A.) (eds), *The Nation State in Question*, Princeton (N. J.), Princeton University Press, 2003.
- WEAVER (R. K.), « Setting and Firing Policy Triggers », *Journal of Public Policy*, 9 (3), 1989, p. 307-336.
- WEAVER (R. K.), « The Politics of Blame Avoidance », *Journal of Public Policy*, 6 (4), 1986, p. 371-398.